CONTRATTO FONOGRAFICO STANDARD • LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 E SUCC. MOD.

ACCORDO DI CO-PRODUZIONE, CO-PROPRIETÀ MASTER E RIPARTIZIONE ROYALTIES

Scrittura privata ad efficacia obbligatoria tra Etichetta Discografica e Artista Interprete / Esecutore

• PRINCIPIO FONDAMENTALE DI CO-TITOLARITÀ PARITARIA DEL MASTER (50% / 50%)

Con la presente scrittura le Parti stabiliscono espressamente che la titolarità originaria ed esclusiva della registrazione fonografica ("Master") è attribuita a titolo di comproprietà indivisa nella misura del **50% all'Etichetta Discografica** e del **50% all'Artista**, unitamente alla disciplina per la distribuzione, commercializzazione, rendicontazione e ripartizione delle royalties stabilita nei seguenti articoli.

PARTE 1: L'ETICHETTA DISCOGRAFICA ("ETICHETTA")

Ragione Sociale: .....

P.IVA / C.F.: .....

Legale Rappresentante: .....

Sede Legale (Città/Cap): .....

Indirizzo completo: .....

E-mail / PEC: .....

PARTE 2: L'ARTISTA ("ARTISTA")

Nome: ..... **Cognome:** .....

Nome d'arte ("in arte"): .....

Nato/a a: ..... **il:** .....

Codice Fiscale: .....

Residenza (Città/Cap): .....

Indirizzo completo: .....

E-mail / Tel.: .....

Doc. Identità N.: .....

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERA / MASTER FONOGRAFICO

Titolo del Brano:	.....	**Codice ISRC:**	.....
Versione:	[ ] Original [ ] Remix [ ] Acoustic [ ] Extended	**Data Consegna:**	___ / ___ / _____

Le Parti, come sopra generalizzate, concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED EFFICACIA

Le premesse, i dati anagrafici e i riferimenti identificativi dell'Opera formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. Le Parti dichiarano di agire nella piena titolarità dei propri diritti, senza vincoli contrattuali pregressi incompatibili con il presente atto.

ART. 2 - PROPRIETÀ DEL MASTER FONOGRAFICO (COMPROPRIETÀ AL 50% E 50%)

1. **Titolarità Indivisa:** Ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito "L. 633/1941") e successive modifiche, la titolarità originaria ed esclusiva di tutti i diritti patrimoniali di utilizzazione economica relativi alla registrazione e fissazione sonora identificata all'articolo precedente ("Master") appartiene a titolo di **comproprietà indivisa per il 50% (cinquanta percento) all'Etichetta** e per il **50% (cinquanta percento) all'Artista**.
2. **Contenuto dei Diritti sul Master:** La predetta comproprietà comprende l'intero novero dei diritti esclusivi del produttore fonografico previsti dalla legge, ivi compresi:
   - Il diritto esclusivo di riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, su qualsiasi supporto presente o futuro;
   - Il diritto esclusivo di distribuzione, commercializzazione e vendita sia in formato fisico che in formato digitale;
   - Il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico interattiva e on-demand (streaming, download digitale, webcasting, social audio);
   - Il diritto di comunicazione e diffusione al pubblico attraverso qualsiasi mezzo (radio, televisione, filodiffusione, via cavo e satellite);
   - Il diritto esclusivo di sincronizzazione sonora con immagini in movimento, opere cinematografiche, spot pubblicitari, serie TV, videogiochi e produzioni multimediali.
3. **Custodia File Sorgente (Stems):** Entrambe le Parti hanno pari diritto a conservare copia master in formato non compresso ad alta definizione (WAV/AIFF a 24-bit/44.1kHz o superiore), unitamente alle tracce separate di mix ("Stems") e relative versioni strumentali. Nessuna Parte potrà alterare in modo definitivo o alienare i file sorgente senza consenso scritto.

ART. 3 - DISTRIBUZIONE DIGITALE, AGGREGAZIONE E GESTIONE OPERATIVA

1. **Mandato Operativo di Distribuzione:** L'Artista conferisce all'Etichetta mandato espresso ed esclusivo ad amministrare e caricare il Master per la distribuzione commerciale su tutte le piattaforme e DSP digitali mondiali (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, TikTok, Meta, ecc.) tramite il proprio partner distributivo/aggregatore.
2. **Metadati e Accreditamento:** L'Etichetta garantisce la corretta impostazione dei metadati, assicurando che l'Artista sia regolarmente accreditato con il proprio nome anagrafico e/o d'arte come interprete principale, nonché l'inserimento dei crediti di produzione, arrangiamento, missaggio e mastering concordati.
3. **Data di Pubblicazione e Artwork:** La data di release ufficiale, il titolo definitivo e l'artwork grafico di copertina saranno stabiliti di comune accordo tra le Parti in buona fede.

ART. 4 - RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI PROVENTI (ROYALTIES)

I proventi economici derivanti dallo sfruttamento del Master saranno incassati dall'Etichetta e ripartiti tra le Parti in base alle seguenti percentuali pattuite:

CANALE / TIPOLOGIA DI SFRUTTAMENTO	QUOTA SPETTANTE ALL'ARTISTA	QUOTA SPETTANTE ALL'ETICHETTA
Streaming Digitale & Download (Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music, ecc.)	**[ ] %**	**[ ] %**
Sincronizzazioni Commerciali (Cinema, Serie TV, Spot Pubblicitari, Videogiochi)	**50 %**	**50 %**
Supporti Fisici Fonografici (Vinile, CD, Musicassette - calcolata sul prezzo netto)	**[ ] %**	**[ ] %**
Monetizzazione Piattaforme Video / Social (YouTube Content ID, TikTok, Instagram Reels)	**[ ] %**	**[ ] %**

1. **Definizione di Incassi Netti:** Per "Incassi Netti" si intendono le somme effettivamente incassate dall'Etichetta generate dallo sfruttamento del Master, dedotte esclusivamente le commissioni percentuali trattenute alla fonte dalla piattaforma/aggregatore e le imposte di legge. È esclusa qualsiasi deduzione per spese generali, costi di ufficio o overhead dell'Etichetta.
2. **Spese Recuperabili (Recoupable Costs):** Solo ed esclusivamente qualora preventivamente concordate per iscritto, eventuali anticipi o spese documentate di produzione/mix/mastering o investimenti promozionali potranno essere recuperati dall'Etichetta a valere esclusivamente sulla quota royalties maturata dall'Artista, senza che l'Artista sia mai tenuto a rifondere alcunché personalmente in caso di mancato incasso.

   > *Eventuali spese recuperabili convenute (se nessuna, indicare "NESSUNA"):* _____
3. **Diritti Connessi Fonografici (SCF / NuovoIMAIE / Collecting):**
   - *Quota Produttore Fonografico (ex artt. 72, 73 e 73-bis L. 633/1941):* In virtù della comproprietà paritaria al 50/50 del Master, l'equo compenso spettante al produttore per la pubblica diffusione (riscosso tramite SCF, SoundExchange o equivalenti) appartiene per il **50% all'Etichetta e per il 50% all'Artista**.
   - *Quota Artisti Interpreti Esecutori (A.I.E.):* L'equo compenso spettante per legge all'Artista quale interprete principale (riscosso tramite NuovoIMAIE, ITSRIGHT o altra collecting prescelta) compete per legge interamente ed esclusivamente all'Artista, senza alcuna trattenuta o intermediazione da parte dell'Etichetta.
4. **Diritti d'Autore ed Editoriali (SIAE / Soundreef):** Il presente atto disciplina unicamente i diritti fonografici sul Master. I diritti d'autore morali ed economici relativi alla composizione musicale e al testo letterario (riscossi tramite SIAE, Soundreef o collecting estere) restano di titolarità esclusiva dei rispettivi autori e compositori, senza essere in alcun modo pregiudicati dal presente accordo.

ART. 5 - RENDICONTAZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO E DIRITTO DI AUDIT

1. **Periodicità di Rendiconto:** L'Etichetta fornirà all'Artista un prospetto contabile analitico dettagliato (statement royalties) con cadenza:

   [ ] Semestrale (30 Giugno e 31 Dicembre) **[ ] Trimestrale (Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre)**
2. **Emissione Statement e Liquidazione:** Il rendiconto sarà trasmesso a mezzo email entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura del rispettivo periodo contabile. A seguito della ricezione di regolare fattura, ricevuta di prestazione occasionale o dichiarazione fiscale emessa dall'Artista, l'Etichetta liquiderà il saldo spettante tramite bonifico bancario entro 15 giorni lavorativi.

Coordinate Bancarie IBAN Artista per pagamenti: .....

3. **Soglia Minima di Erogazione:** Qualora le somme maturate siano inferiori a € 50,00 (cinquanta/00 euro), l'importo sarà riportato al periodo contabile immediatamente successivo fino al superamento di detta soglia.
4. **Verifica Contabile (Audit Right):** L'Artista ha la facoltà, con preavviso scritto di 15 giorni e una volta per anno solare, di verificare i rendiconti dell'Etichetta relativi al Master tramite un proprio perito contabile di fiducia. In caso di errore contabile a sfavore dell'Artista superiore al 10%, i costi della verifica saranno rimborsati dall'Etichetta, fermo restando l'immediato conguaglio della somma dovuta.

ART. 6 - USO DEL NOME, PSEUDONIMO E IMMAGINE

L'Artista concede all'Etichetta licenza gratuita, non esclusiva e limitata alla durata del presente contratto, per l'utilizzo del proprio nome d'arte, pseudonimo, biografia, ritratto fotografico e logotipo, al solo scopo di promuovere, commercializzare e pubblicizzare il Master oggetto del presente accordo sui canali fisici, digitali e di comunicazione mediatica.

ART. 7 - GARANZIE, TITOLARITÀ E LIBERATORIE SAMPLES

1. **Garanzia di Originalità:** Le Parti garantiscono reciprocamente che il Master, i testi e le interpretazioni registrate costituiscono opere originali e non violano diritti morali, patrimoniali d'autore, marchi o privative di terzi.
2. **Dichiarazione sui Campionamenti (Sample Clearance):** Le Parti dichiarano espressamente di non aver inserito registrazioni protette di terzi senza preventiva autorizzazione scritta. Qualora siano stati impiegati campioni o licenze terze:

   > *Dichiarazione samples utilizzati e relativa liberatoria:* _____

3. **Manleva:** Ciascuna Parte terrà indenne e manleverà l'altra da qualsiasi danno, spesa legale, pretesa risarcitoria o sanzione derivante da dichiarazioni mendaci o violazione dei diritti di terzi imputabile alla propria condotta.

ART. 8 - DURATA, TERRITORIO E DISPOSIZIONI STRAORDINARIE

1. **Territorio:** L'ambito territoriale di commercializzazione e sfruttamento del Master è esteso all'intero **Mondo e Universo conosciuto** (World / Universe).
2. **Durata della Tutela Fonografica:** La comproprietà e i relativi diritti di utilizzazione economica sul Master si intendono conferiti per l'intera durata legale di protezione prevista dalla legge (attualmente **70 anni** dalla prima pubblicazione lecita ex art. 75 L. 633/1941).
3. **Operazioni Straordinarie e Buyout:** Qualsiasi cessione a titolo definitivo della proprietà del Master a terzi (es. major discografiche o fondi editoriali) richiederà il consenso scritto congiunto di entrambe le Parti; il corrispettivo di vendita sarà suddiviso in misura paritaria al 50% tra Etichetta e Artista.

ART. 9 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni confidenziali, i dati contabili e le condizioni economiche pattuite nella presente scrittura, astenendosi da qualsiasi divulgazione o comunicazione a terzi, salve le comunicazioni necessarie per adempimenti fiscali, legali o contabili.

ART. 10 - LEGGE APPLICABILE, RISOLUZIONE CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO

Il presente contratto è regolato e interpretato in conformità alla **Legge della Repubblica Italiana**. Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente accordo, le Parti esperiranno preliminarmente un tentativo amichevole di conciliazione. Qualora il tentativo non sortisca esito entro 30 giorni, la controversia sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del Foro di .....

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale.
Luogo: ....., Data: ____ / ____ / _____

PER L'ETICHETTA DISCOGRAFICA	PER L'ARTISTA INTERPRETE / ESECUTORE
(Firma del Legale Rappresentante)	(Firma dell'Artista / In Arte)
Timbro e Firma	Firma dell'Artista

APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE ONEROSE E VESSATORIE (Artt. 1341 e 1342 Codice Civile)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver attentamente esaminato, compreso e di approvare specificamente ed espressamente le seguenti clausole contrattuali: **Art. 2** (Comproprietà paritaria e indivisa del Master al 50/50 e vincoli sui sorgenti); **Art. 3** (Mandato esclusivo di distribuzione all'Etichetta); **Art. 4** (Definizione incassi netti, percentuali royalties, franchigie e recupero spese su royalties); **Art. 5** (Periodicità rendiconti, soglia minima di erogazione e limitazioni audit); **Art. 7** (Garanzie di originalità, disciplina samples e manleva patrimoniale reciproca); **Art. 8** (Durata settantennale, territorio mondiale e divieto di alienazione separata); **Art. 10** (Deroga alla competenza territoriale e foro esclusivo).

Firma per approvazione specifica (Etichetta)	Firma per approvazione specifica (Artista)